

1519427-84.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... diversas pessoas, e não apenas um cliente.

O roubo restou consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519427-84.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519427-84.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2151684/2022 - 35º D.P. JABAQUARA, 19000395 - 35º D.P. JABAQUARA, 1088956/22/020

- 35º D.P. JABAQUARA, 2151684 - 35º D.P. JABAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gleyson Wendlen Oliveira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

GLEYSON WENDLEN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 14 de maio de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Moreira e Costa, altura do numeral 100, Ipiranga, nesta capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante violência física, um aparelho celular iPhone 11, da marca Apple, um crachá, uma carteira nacional de trânsito e a quantia de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) pertencentes à vítima Milene Medeiros Bulcão (BO de fls. 03/04 e comprovantes de transferência bancária a fls. 37/39).

Segundo a denúncia, a vítima estava no interior do veículo automotor Ford/Ka, de

placas GHI8G74, pertencente ao motorista de aplicativo José Marcos Ferreira da Silva, que o conduzia.

Ocorre que, as janelas do automóvel estavam abertas.

Assim, quando a vítima e o motorista passavam pelo local dos fatos, o denunciado se aproximou do carro, desferiu um golpe na cabeça da vítima e subtraiu seu aparelho celular, sua carteira de motorista e um crachá.

Após a subtração, o denunciado e o seu comparsa se evadiram correndo. Logo em seguida, o denunciado utilizando-se do celular da vítima, logrou acessar a conta bancária dela através do aplicativo do banco "NuBank", subtraindo a quantia de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), mediante três transferências bancárias na modalidade "pix" para a sua própria conta bancária (cf. comprovantes a fls. 37/39). A vítima compareceu em solo policial e reconheceu o denunciado como o autor do roubo em questão (auto de reconhecimento fotográfico de fls. 31).

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 55/57).

O acusado foi citado (fls. 122), foi apresentada resposta à acusação (fls. 66/75) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 93).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e de defesa e, após, foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência total da ação para condenar o réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu sua absolvição, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito surge da prova oral coligida aos autos, do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e dos documentos de fls. 37/39 (comprovantes de transferência), fls. 133/134 e 138/154 (extratos bancários), bem como do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 31.

Em Juízo, o acusado negou, como esperado, a prática do delito. Estava em sua casa, foi para o Bar de Bruno, fez um vídeo, saiu 23h. Trabalhava como auxiliar de serralheiro, foi mandado embora. Uma pessoa pediu para movimentação de dinheiro para crédito, perguntou se ia prejudicá-lo, bêbado abriu a conta, gastou o dinheiro no Bruno, ganhou R\$50,00. Foi acusado do roubo. Soube por seu e-mail que foram feitos depósitos na conta da vítima. Conhece a vítima do bar, depois ela não mais frequentou. Acha que a vítima o reconheceu porque tinha que acusar alguém. Nunca foi processado criminalmente. Não devolveu o dinheiro para a vítima, passou para a pessoa o controle da conta. Reconheceu-se na fotografia de fls. 141. Abriu a conta no Mercado Pago, abriu mais duas ou três. Retifica suas declarações para dizer que não conhece a vítima do roubo.

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito. Cumpre pontuar ainda que o réu menciona, bem como a defesa a fls. 68, que o acusado teria "postado um story no Instagram" do "bar do Bruno" no dia dos fatos. Contudo, o contido a fls. 68 não é suficiente para colocar o acusado, sem sombra de dúvidas e para afastar a prova da acusação, em outro lugar quando dos fatos. Não se consegue nem mesmo ver o alegado vídeo que teria sido feito no "bar do Bruno" pelo réu no dia e horário do crime objeto dos autos.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Milene RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito. Disse que estava em um tipo de "Uber", mexendo no celular, ouvindo música com o fone de ouvido. De repente, deram um soco na cabeça e puxaram seu celular, com o impacto no fio do fone conseguiu ver o acusado. Quando chegou em casa, verificou que empréstimos e Pix tinham sido feitos pelo seu celular. Estavam parados no semáforo, no carro do aplicativo, estava com o vidro do carro cerca de 10 cm aberto. O acusado então deu um soco na sua cabeça e subtraiu seu celular. Saiu do carro, procurou porque achou que tinha caído no chão. Quando olhou, viu o acusado e mais uma pessoa correndo na rua. Tinha seu crachá e sua CNH na capinha do celular.

Depois entraram em seu Nubank e fizeram um Pix de R\$3.000,00 e um empréstimo que não deu tempo de transferir. Fizeram um saque do Santander e fizeram um empréstimo em tal banco também que pagou seu cartão de crédito. Ele não foi preso no dia. Assim que aconteceu ligou para seus pais e foi para sua casa. Tentaram achar o IMEI, procurando a caixa, ficou ligando para bancos, e depois de duas horas fez o Boletim de Ocorrência online. Seu pai escreveu até coisas erradas porque estava muito nervosa. Foi chamada na Delegacia de Polícia cerca de três ou quatro dias depois e lá fez o reconhecimento do acusado por fotografias. Foi até a Delegacia de Polícia e levou os comprovantes bancários, aí contou a história e pediu para corrigir o Boletim de Ocorrência feito, viu o nome do acusado pelas transferências bancárias e aí o reconheceu como o próprio roubador. Trouxe cópias. Soube depois que seu namorado chamou o réu, encontrou o "PicPay" do réu, mandou mensagem no chat dele de tal aplicativo. Ele disse que estava em sua casa com a namorada quando do roubo e não sabia nada do crime, e viu que no processo ele diz que estava em um bar. Estava muito assustada quando fez o Boletim de Ocorrência e depois viu que realmente reconhecia o réu. Não tem dúvidas sobre o reconhecimento. Ele até estava com um boné vermelho e depois o viu em rede sociais com o referido boné.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

E a defesa não comprovou, como lhe incumbia (art. 156 do Código de Processo Penal, já mencionado) que a vítima teria injustamente acusado o réu e os motivos pelos quais assim teria procedido.

A Policial Civil Tatiana Cunha da Costa, reconhecendo o acusado em audiência, disse que receberam a notícia do delito patrimonial, recebem vários. Chegaram à autoria pelo comprovante de transferência e o reconhecimento pela vítima.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Civil Thiago da França Ferreira.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Por outro lado, os documentos de fls. 82/90 e as testemunhas arroladas pela defesa não lograram infirmar a prova produzida pela acusação. Bruno Bezerra do Nascimento disse que abre seu bar 18h e o réu e sua mulher estavam no bar no dia 14 de maio. O acusado paga em dinheiro, não passou cartão, não tem como comprovar que ele frequentou seu bar no dia. Ele chegou cerca de 19h20min/19h30min e saiu cerca de 23h. Isso foi "dia 14 de maio". Seu bar fica no bairro Residencial Sol Nascente, na Zona Oeste. A mulher do réu é "Natali". Os fatos ocorreram em um sábado.

Contudo, não pode o dono de um bar, sem dúvidas, afirmar que um cliente não saiu de perto de si em determinado dia e hora, até porque supostamente está gerenciando um estabelecimento e atendendo diversas pessoas, e não apenas um cliente. O roubo restou consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo “no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima” (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

“O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, descrita pela ofendida.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é presumivelmente primário (fls. 53/54).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Não há agravantes a serem consideradas.

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu GLEYSON WENDLEN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 13 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela pena aplicada, pela gravidade de sua conduta, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

“Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena” (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Des. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

“A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Veç que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual, facultando o recurso em liberdade.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA